

	Título: Deber de intervenir		Estándar CALEA: 1.2.10
	Fecha de Expedición: 01 de abril 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1. PROPÓSITO

Establecer la obligación de todo miembro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, cuando observe que otro miembro está utilizando la fuerza excesiva o realizando otras conductas inapropiadas o ilegales en el ejercicio de sus funciones, con el fin de proteger los derechos de todas las personas, mantener la integridad profesional y reforzar la rendición de cuentas institucional.

2. ALCANCE

Esta Directiva aplica a todo el personal jurado y no jurado de la corporación, sin importar su rango o función, en cualquier situación de servicio dentro o fuera de la jurisdicción y durante cualquier actuación oficial.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

DSPM: Dirección de Seguridad Pública Municipal.

REGLAMENTO: Reglamento Interior de la D.S.P.M del Municipio de Ensenada B.C.

CNPP: Código Nacional de Procedimientos Penales

CC: Código de Conducta para la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada

CE: Código de Ética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Deber de Intervenir: La obligación legal, ética y profesional de todos los miembros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de actuar de manera inmediata y apropiada para detener, prevenir o reportar el uso excesivo de la fuerza, o cualquier conducta indebida cometida por otro miembro durante el ejercicio de sus funciones.

4. PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

Todo el personal tiene el deber ineludible de intervenir, reportar y documentar cualquier uso indebido de fuerza u otra mala conducta observada. Los mandos tienen la responsabilidad de recibir y atender los reportes de intervención con seriedad, garantizando la investigación correspondiente y ofrecer protección a los intervinientes, asegurando que se brinde retroalimentación y, si corresponde, medidas correctivas o disciplinarias.

La unidad de Asuntos Internos investigará todos los reportes de intervención y asegurará que las acciones correctivas disciplinarias o penales procedan cuando sea necesario.

- **Observación de conducta indebida.**

Tomo elemento de la DSPM que presencie o tenga conocimiento de un acto indebido por parte de otro elemento, incluyendo uso excesivo de la fuerza, trato inadecuado a persona bajo custodia, violación de derechos humanos, u otras conductas que contravengan la ley o la política institucional, debe reconocer la gravedad de la situación y evaluar su capacidad de intervenir de manera segura

- **Intervención inmediata**

Cuando sea posible y seguro, el elemento debe intervenir de inmediato para detener o

	Título: Deber de intervenir		Estándar CALEA: 1.2.10
	Fecha de Expedición: 01 de abril 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

corregir la conducta indebida.

La intervención puede consistir en:

- Intervención verbal: instrucciones, advertencias o recordatorios para que el miembro cese la acción indebida.
- Intervención física: si la situación lo requiere y las condiciones lo permiten, separación física o restricción de la acción indebida, usando el mínimo nivel de la fuerza necesario para lograrlo.
- Solicitud de apoyo: si la intervención directa no es segura o viable, solicitar inmediatamente de otros compañeros o mandos.

El tipo de intervención dependerá del nivel de riesgo para todas las partes involucradas y la urgencia de detener el comportamiento.

- **Prioridad de la intervención**

El elemento debe priorizar:

- La seguridad de cualquier víctima o persona afectada
- La preservación de la integridad física de todos los presentes
- La protección de los derechos de las personas involucradas
- La propia seguridad de los intervinientes

- **Reporte obligatorio de la intervención o del incidente**

Independientemente del resultado de la intervención:

- El agente debe reportar inmediatamente el hecho a su superior o, si no es posible, al siguiente nivel de mando o a asuntos internos.
- El reporte debe hacerse de manera oral en el primer momento seguro, seguido de un informe escrito formal.

El informe escrito debe contener, al menos:

- Fecha, hora y lugar de incidente
- Identificación de los involucrados (nombre, cargo, número de identificación)
- Descripción detallada de la conducta observada
- Descripción de las acciones tomadas para intervenir o los motivos por los que no se pudo intervenir
- Resultados de la intervención
- Identificación de testigos, si los hay

- **Protección del elemento que interviene**

La DSPM garantizará que ningún elemento será sujeto a represalias, intimidación o acciones adversas como resultado de intervenir o reportar de buena fe conforme a esta directiva.

Cualquier represalia será considerada una falta grave y podrá derivar en acciones disciplinarias severas.

- **Investigación del incidente**

Una vez recibido el reporte:

	Título: Deber de intervenir		Estándar CALEA: 1.2.10
	Fecha de Expedición: 01 de abril 2025	Revisión: 0	Página: 3 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

- El jefe inmediato o el Departamento de Asuntos Internos iniciarán de inmediato una investigación interna.
- Se evaluará tanto la conducta indebida observada como la intervención realizada.
- Se tomarán medidas correctivas, disciplinarias o penales, conforme a los resultados de la investigación.

